

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Salas Integradas de Relaciones de Familia y Menores
Salón de Sesiones 207

**HIPOLITO RIVERA BURGOS,
MILAGROS COLON GUIVAS**

Y OTROS
PARTE DEMANDANTE

VS

**ORLANDO ALVAREZ DE JESUS,
JUNTA DE PLANIFICACION DE P.R.**

Y OTROS
PARTE DEMANDADA

CASO NUM.: HU2026CV00434

SOBRE: INJUNCTION (ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE),
LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NUM. 161-2009)

MINUTA

Llamado el caso para **Vista Interdicto Preliminar y Permanente**, comparece el demandante, Hipólito Rivera Burgos, representado por el Lcdo. Antonio Pita Matienzo y el Lcdo. Pablo Lugo Lebrón. El demandado, Orlando Alvarez de Jesús, comparece representado por la Lcda. Vilma Feliciano Sepúlveda. Comparece la Lcda. Loyda L. Rosas Negrón en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos. Comparece el Lcdo. Walter Alomar Jiménez en representación de la Junta de Planificación. Está presente el Sr. Teléforo Cruz, como testigo de la parte demandante.

La licenciada Feliciano indica que está compareciendo en representación del demandado en el día de hoy, pero no será su abogada en este asunto. Explica que su comparecencia es para informar que el demandado contactó al Lcdo. Edwin Rivera para que lo represente en este procedimiento, pero no se encuentra en Puerto Rico y regresa el 29 de abril del 2026. Su solicitud es que en la manera que se pueda, se reseñale el asunto. Se le preguntó si hay permisos y el demandado está en el trámite de la permisología correspondiente.

La licenciada Rosas informa que hay un permiso del año 2011, pero no puede ver el contenido del mismo.

El licenciado Pita explica que en el solar hay una casa que está construida y la tienen alquilada y con eso no hay problema. Con el solar aledaño es dónde está la operación del negocio o estacionamiento de camiones y materiales de construcción que no son permitidos. Su cliente puso una querella y ante la tardanza de la misma, decidió llevar un procedimiento del “Injunction” con relación a paralización del uso.

El licenciado Lugo informa, en cuanto a lo planteado por la licenciada Feliciano, no tener objeción siempre y cuando se ordene el cese y desista preliminar, en lo que se ve la vista.

Continúa...

El Tribunal les dará la oportunidad a los abogados para que puedan conversar y a su vez con su clientes y puedan informar sobre un remedio provisional hasta que el abogado del demandado esté disponible.

El licenciado Alomar indica que presentada una Demanda fuera de su jurisdicción, solicita se releve a la Junta de Planificación.

La licenciada Rosas señala que igualmente solicita la desestimación en cuanto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por no haber emitido una determinación que pueda ser recurrida ni tiene un remedio que proveerle a la parte demandante.

El licenciado Pita indica que en cuanto a la Junta de Planificación entiende que no son ellos los que expiden los permisos.

El licenciado Lugo expone que, en cuanto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, son ellos los que indican si hay o no permisos.

El Tribunal permitirá que se haga el ejercicio de reunirse los abogados y luego se atenderá cualquier otro planteamiento. Siendo así, se decreta un receso.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

El caso es llamado nuevamente. Comparecen las partes antes mencionadas.

El licenciado Pita indica que estuvieron dialogando para llegar a un entendimiento que constaría en que se dicte una Orden provisional de paralización del uso comercial e industrial que se le está dando a la propiedad. Esto incluye remover de la propiedad todos los equipos pesados que están siendo utilizados de los estacionamientos. A la misma vez, que se saque todo lo que conllevaría material de construcción que esté en la propiedad; entiéndase, varillas, bloques, piedras y cemento. Además, que se elimine o se saquen los equipos de construcción que se guardan en los contenedores.

El licenciado Lugo informa que el demandado está utilizando parte de la propiedad para estacionar vehículos reposeídos mediante un contrato con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yabucoa. No obstante, por esta ocasión y en esta etapa no se va a solicitar la remoción de los vehículos. Se le dará la oportunidad al demandado a que pueda ir a la Cooperativa y hacer las gestiones pertinentes para buscar otro sitio donde colocar los vehículos.

El licenciado Pita añade que no hay problema en que los vehículos se queden en la propiedad, que entiende que serían como unos veinte carros, pero con la condición de que no se sigan metiendo más carros.

Página 3
HU2026CV00434
16 de abril del 2026

La licenciada Feliciano aclara que hay unos vehículos de motor que se guardan en la propiedad mediante un contrato con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yabucoa. Los vehículos se van a mantener en la propiedad hasta que finalmente se resuelvan las controversias en este caso, ya sea en la próxima vista o lo que se vaya a determinar. Siendo así, confirma los acuerdos expresados y así el demandado los está aceptando.

El licenciado Pita solicita que se le den dos días al demandado para mover todo lo relacionado a la construcción.

El licenciado Lugo señala que en cuanto a las solicitudes de desestimación, no tendría objeción en relación a la Junta de Planificación. En cuanto a la Oficina de Gerencia de Permisos, si emiten una certificación por escrito de la ausencia de permiso para la actividad comercial, no tendría objeción.

La licenciada Rosas indica que la parte demandada está aceptando que no hay permiso. Entiende que no hay controversia.

A preguntas del Tribunal, la licenciada Feliciano indica que lo que le informa el demandado es que se inició un proceso.

El licenciado Lugo quiere aclarar que el demandado indicó que había iniciado un proceso para solicitar los permisos. A esos efectos, se le solicitó el número de caso para poder verificar. Cuando el demandado provee el número de caso 2025-SR-30743, ese es el número que corresponde a la querella que su cliente puso en la Agencia. Es decir, no existe una solicitud formal en la Agencia.

El licenciado Pita indica que se citó a la Agencia para que indicara si hay o no permiso.

*No habiendo controversia de que no hay permiso ni solicitud con número específico, **el Tribunal estaría excusando a la licenciada Rosas Negrón de la Oficina de Gerencia de Permisos y al Lcdo. Walter Alomar de la Junta de Planificación de comparecer para los procedimientos futuros del caso. De surgir algún otro asunto que sea contrario a lo que se ha informado, se traiga nuevamente a la atención del Tribunal.***

Se le toma juramento al demandado.

El demandado manifiesta que contrató a unos ingenieros para iniciar el proceso del permiso.

Continúa...

Página 4
HU2026CV00434
16 de abril del 2026

A preguntas del Tribunal, el demandado manifiesta que entendió el acuerdo al que se comprometió en el día de hoy. No tiene problemas en mover los camiones y las herramientas. Entiende que dos (2) días no sean suficientes.

Se le toma juramento al demandante.

A preguntas del Tribunal, el demandante expresa que escuchó el acuerdo informado para récord y está conforme con el mismo. Entiende que es una determinación preliminar y que se estaría señalando una vista para atender el caso de forma permanente. Su determinación es libre, voluntaria, y nadie lo ha obligado a tomar la misma.

Siendo así, el Tribunal dispone lo siguiente:

- ***Se emite Orden para que en los próximos cinco (5) días se haga la limpieza y remoción requerida del equipo pesado, equipo de construcción, materiales de construcción y herramientas que estén en los contenedores. En cuanto a los vehículos reposeídos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Yabucoa, solamente permanecerán los que están actualmente, por lo que no se añadirá ningún otro. La Orden se recogerá por escrito y se notificará a través de SUMAC.***

El licenciado Lugo indica que la licenciada Feliciano ha indicado que no es la abogada de récord del demandado y anuncia que sería el Lcdo. Edwin Rivera, quien aún no se ha comunicado con el Tribunal. Para cumplir con el debido proceso de Ley, solicita que el demandado provea su dirección de correo electrónico y postal para que se le notifique la Orden.

La licenciada Feliciano solicita que se le notifique la Orden tanto a ella como al demandado. A esos efectos, provee el correo electrónico del demandado: oadj1977@gmail.com. Una vez reciba la Orden se estaría contactando con el licenciado Rivera de inmediato y le entregaría el documento.

Luego de lo manifestado, el Tribunal:

- ***Acoge la solicitud de la licenciada Feliciano, por lo que se ordena que la Orden le sea notificada a la licenciada Feliciano y al demandado a la dirección provista por la licenciada Feliciano.***
- ***El Tribunal le advierte al demandado que cualquier violación a la Orden conlleva unas consecuencias que pueden ser desacato, sanciones penales o cárcel.***

Continúa...

Página 5
HU2026CV00434
16 de abril del 2026

- Siendo así, se reseñala **Vista de Interdicto Preliminar y Permanente para el 15 de mayo del 2026, a las 2:00 de la tarde.**
- **Las partes quedan citadas en corte abierta y deberán comparecer de forma presencial.**
- **El demandado deberá comparecer con abogado, ya sea el informado por la licenciada Feliciano o cualquier otro abogado o abogada que contrate.**

JUEZ:	HON. RUBEN CASTRO RODRIGUEZ	SEC. JURIDICO	KATIA ROSARIO CRUZ Asistencia Técnica
NOMBRE TAQUIGRAFO:	VISTA REMOTO	CERTIFICO:	EVELYN FELIX VAZQUEZ
SALON:	207		Secretaria Regional
ALGUACIL:	José Lebrón Padilla	Duración de la vista	2:01 p. m. a 2:57 p. m
FECHA VISTA:	16 de abril del 2026	POR:	
OAT 838 Minuta Civil (Tribunal de Primera Instancia) (Rev. Febrero/2008)			f/Wanda I. Santiago Agosto Secretaria Servicios a Sala
		TRANSCRITA:	17 de abril del 2026